

当天，黄某、张某因朱某逾期交付房屋要求朱某承担违约金，朱某认为自己不存在违约情形且不同意交付车位。黄某、张某遂诉至法院，要求朱某退还车位款9万元、支付逾期交房违约金7万余元及律师费1万元。审理中，黄某、张某将退还车位款的诉讼请求变更为要求朱某交付车位。

另查明，朱某享有使用权的车位为某小区一期地下车位A052。朱某称其未就该车位与地产公司签订合同，是直接按照地产公司确定的价格支付。地产公司于2016年7月向朱某开具金额为5.6万元的上述车位的增值税发票。

审理中，法院向中介公司调取了双方的签约视频。视频显示，中介公司工作人员及买卖双方均在签约室内。中介公司员工一边询问双方一边填写合同信息。中介公司工作人员问房子里有无装9万元。

修，朱某答复没有；工作人员问车位合同带了吗，朱某答复没带；工作人员称车位处写上啊，车位编号知道吗，朱某答复忘了，门边第一个。朱某表示签订合同时，其并未注意合同上手写的“毛坯(含使用权车位一个)”的字样，其和黄某、张某并未达成交付车位的合意。即使合同载明了使用权车位一个，但是并未注明车位编号，也不代表车位系免费赠与黄某及张某，车位转让是有对价的。朱某称案涉小区的车位并非随房流转，其当时也是另外支付款项购买的车位，其可以另行将车位出售。朱某明确案涉车位目前尚未对外出售或出租，其不认可黄某、张某主张的车位价值

9万元。

本院至物业公司调查得知，案涉车位并非人防车位。小区老业主如转让车位使用权的，一般由老业主将其与地产公司签订的《车位购置协议》、发票交付新业主，新老业主之间会重新签订一份转让协议，新业主凭借上述三份材料至物业公司办理手续。车位价格由新老业主自行协商，成交价格在5万元到10万元不等。

【案件焦点】

1. 黄某、张某就案涉车位是否享有权益；2. 如有，应以返还价款的方式还是交付车位的方式实现相应权益更为妥当。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市惠山区人民法院经审理认为：黄某、张某和朱某签订的房屋买卖合同，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律和行政法规强制性规定，合法有效，双方应按约履行。关于朱某出售的房屋是否包含一个使用权车位：首先，双方签订的房屋转让合同明确载明交付的房屋为毛坯及使用权车位一个；其次，根据中介公司提供的签约视频亦可以显示双方在中介公司签约时，由中介公司员工一边详细询问车位合同、车位编号、车位位置等信息，一边填写房屋转让合同。最后，在房屋交接过程中，中介公司员工亦通过微信提醒朱某在交接房屋时需带好车位转让合同，朱某亦未予以否认。综上，本院认为案涉房屋交易时，朱某对于房屋买卖系附带车位一并交付应是明知的。针对朱某抗辩称车位并非无偿转让，与合同约定毛坯房屋及使用权车位包含在220万元总价内相悖，本院不予采信。

案件审理初期，黄某、张某因朱某不同意交付案涉车位，故要求法院判令朱某退还车位款9万元。审理中，本院查明案涉车位并非人防车位，朱某亦确认车位既未出售也未出租，案涉房屋小区的物业也表示凭相应材料可以办理车位的交接手续。法院向黄某、张某释明情况后，其二人即明确要求朱某交付案涉车位，不再主张返还车位款。此外，结合朱某违约程度及对黄某、张某产生的影响，本院酌定其应向黄某、张某支付违约金4500元并承担律师费1万元。

综上，江苏省无锡市惠山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百七十六条、第五百零九条、第五百七十七条之规定，判决如下：

一、朱某于本判决生效之日起十日内将位于某小区地下车位A052号交付黄某、张某使用；

二、朱某于本判决生效之日起十日内支付黄某、张某违约金4500元及律师费1万元；

三、驳回黄某、张某的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

随着机动车保有量的快速增长，小区停车位逐渐成为生活必需品。近年来，涉商品房小区地下停车位纠纷逐渐增多，但是目前，法律并没有对地下停车位的产权确认问题作出明确规定。《中华人民共和国民法典》第二百七十五条第一款规定：“建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库的归属，由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定。”该条虽有涉及车位权属问题，但规定较为简单，存有一定留白。实践中，车位产权登记尚无统一规定，各地操作不一，能够对已购车位办理相关权属转移登记并取得产权证书的情况极少，绝大部分业主购买车位后仅有一份交易凭证。业主间买卖车位的，没有完整、规范的买卖及交接手续，导致后期极易发生纠纷。

本案便涉及业主间买卖房屋时关于车位交付产生的纠纷。本案根据双方签订合同中约定的内容、中介公司留存的签约视频、房屋交接过程中中介公司员工与出售方的沟通记录，可以认定案涉房屋交易时应是附带车位一并出售的，即黄某及张某有权就案涉车位主张相应权利。但是关于车位权利的实现应优先选择由违约方赔偿货币还是继续要求交付车位，是本案审理中的难点。

现实中，有诸多因素会影响车位价值的认定，如车位有无权属证书、车位类型是地面车位还是机械车位、车位距离住宅的远近等不同的情形会使得同一小区的车位价值有较大差异。在车位并非单独出售而是随房出售的情况下，更加难以认定车位的价值。本案中，双方签订的房屋买卖合同仅明确毛坯房(含

使用权车位一个)的总价为220万元,并未就车位的价值单独列明。黄某、张 某主张的车位款9万元也只是根据小区内部分业主挂牌的车位价进行确定的,但是车位的挂牌价与最终成交价并不会完全一致。黄某、张某主张的车位价值 与朱某购买车位时支付的价款也有巨大的差异,因此如判令朱某向黄某、张某 返还车位款,车位的合理价值将难以确定。

车位虽不属于住宅,但是依法属于满足业主住宅需要的必要设施。根据 《中华人民共和国民法典》第二百七十六条规定:“建筑区划内,规划用于停放 汽车的车位、车库应当首先满足业主的需要。”《最高人民法院关于审理建筑物 区分所有权纠纷案件具体